

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 974/2537	นายเต็มศักดิ์ กฤษณามระ	ผู้ชำระ บัญชี
	จำกััด	ล้มละลาย
	ก่อสร้าง	ผู้ร้อง
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ, มาตรา 76

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคแรก, มาตรา 153

พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคแรกไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำ ป.วิ.พ.มาตรา 73 ทวิ และ 76 มาใช้โดยอนุโลมตามมาตรา 153 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ.2483

ป. ลูกจ้างของผู้ร้องซึ่งอยู่ที่สำนักทำกรงานของผู้ร้องมีอายุเกิน 20 ปี ได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้านไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2531 ตามไปไปรษณีย์ตอบรับซึ่งถือได้ว่าการส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ร้องโดยชอบแล้วตามป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ, 76 แต่อย่างไรก็ยังถือเป็นเด็ดขาดไม่ได้ว่าผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้านในวันที่ส่งนั้น ผู้ร้องอาจนำสืบความจริงว่า ตนได้รับเมื่อใด เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าตนได้ตอบปฏิเสธหนี้ผู้คัดค้านภายในกำหนด

หมายเหตุ